

LIÊN KẾT KHOẢN DỊCH VỤ | Shopee Trung tâm trợ giúp

1. GIỚI THIỆU

1.1. Chào mừng bạn đến với Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Shopee qua giao diện website hoặc ứng dụng di động ("Trang Shopee" hoặc "Sàn Shopee"). Trước khi sử dụng Trang Shopee hoặc tài khoản Shopee ("Tài Khoản"), vui lòng đọc các Điều Khoản Dịch Vụ này và Quy Chế Độ Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Shopee để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình với Công ty TNHH Shopee và các công ty liên kết và công ty con của Shopee (sau đây được gọi riêng là "Shopee", gọi chung là "Shopee").

1.2. Dịch Vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến nơi người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua ("Người Mua") và người bán ("Người Bán") (gọi chung là "bên", "Người Sử Dụng" hoặc "Các Bên"). Hợp đồng mua bán thực sự là trực tiếp giữa Người Mua và Người Bán. Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ chịu trách nhiệm với nhau hợp đồng mua bán giữa họ, việc bán hàng hóa, bảo hành sản phẩm và tương tác. Shopee không can thiệp vào giao dịch giữa các Người Sử Dụng.

1.3. Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang Shopee, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và đến chi tiết, Điều Khoản Dịch Vụ này, các quy chế, quy định, chính sách, tiêu chuẩn công cộng của Shopee và Chính Sách Bảo Mật được đưa ra chi tiết theo đây.

1.4. Shopee bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần nào của Trang Shopee hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Phiên bản thay đổi mới của Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ có thể không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng.

1.5. Shopee bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bên thứ ba Trang Shopee hoặc Dịch Vụ theo quy định pháp luật và Điều Khoản Dịch Vụ.

Bằng việc Sử Dụng Dịch Vụ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI SHOPEE, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ SẴN Ý VỀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHÍNH SÁCH BẢO SUNG ĐƯỢC ĐƯA CHI TIẾT THEO ĐÂY.

NẾU BẠN KHÔNG SẴN Ý VỀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG SHOPEE. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TÍNH TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, MẸ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TÍNH TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, CẦN HỖ TRỢ BẠN

2. QUYỀN RIÊNG TƯ

2.1. Shopee coi trọng việc bảo vệ thông tin của bạn. Bạn có thể quy định mức độ, Shopee cung cấp Chính Sách Bảo Mật để giúp bạn thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Shopee. Vui lòng tham khảo [Chính Sách Bảo Mật](<https://help.shopee.vn/portal/article/77244?previousPage=other%20articles&previousPage;=other%20articles&previousPage;=other%20articles>) để biết cách Shopee thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng ("Thông Tin Người Sử Dụng").

a. cho phép Shopee thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;

b. đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Trang Shopee sẽ được sử dụng chung của bạn và Shopee; và

c. sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Sử Dụng của bạn.

2.2. Trường hợp Người Sử Dụng sử dụng dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”), Người Sử Dụng là Bên Nhận Thông Tin theo đây đồng ý rằng Bên Nhận Thông Tin sẽ (i) tuân thủ mọi quy định pháp luật và bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ c

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

3.1. Shopee trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thông tin, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác được quy định (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang Shopee đều thuộc sở hữu của Shopee và bên sở hữu thứ ba (nếu có). Không một bên nào truy cập vào Trang Shopee được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng

3.2. Shopee cho phép kết nối website Người Sử Dụng trên Trang Shopee, với điều kiện website của Người Sử Dụng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Shopee.

4. PHÂN MẸM

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Shopee tới Người Sử Dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Shopee bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một cách rõ ràng bởi Shopee theo Điều Khoản Dịch Vụ này. Bất kỳ tệp lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc đến chi tiết Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bên bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tệp lệnh hoặc mã code đó chỉ không phải bởi Shopee.

5. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

5.1. Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người sử dụng không trùng lặp (“Tên Đăng Nhập”) và một khẩu khẩu thời cung cấp một cách trung thực và chính xác một số thông tin cá nhân nhất định. Bên có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Shopee cho phép, hoặc có mối liên hệ hoặc đang hợp tác với Shopee. Shopee không kiểm tra và không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung, tính năng

5.2. Bằng việc đăng ký một Tài Khoản, bên đồng ý và hiểu rằng:

(a) Bên có thể sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ sẵn có trên Sàn Shopee hoặc đang được cung cấp bởi và/hoặc vận hành bởi Shopee (theo các Chính Sách Shopee);

(b) Shopee có thể thông qua Sàn Shopee để cung cấp một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ có nguồn gốc từ hoặc được cung cấp bởi các chi nhánh, công ty con hoặc các tác của Shopee và các sản phẩm khác được cung cấp bởi các chi nhánh, công ty con hoặc các tác đó trên Sàn Shopee vào từng thời điểm cụ thể. Bên thừa nhận và đồng ý rằng việc mua hoặc giao dịch các sản phẩm và/hoặc dịch vụ này phải tuân theo các điều khoản dịch vụ cho các sản phẩm hoặc dịch vụ tương ứng mà bên đồng ý và chấp nhận riêng khi s

(c) Bên có thể được kết nối trực tiếp và sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ có sẵn trong (các) ứng dụng ngoài nền tảng được cung cấp bởi một số chi nhánh và bên liên kết của Shopee (“**Ứng Dụng Ngoài Nền Tảng**”).

Tài Khoản của bên có thể được sử dụng để đăng nhập, sử dụng hoặc truy cập các sản phẩm, ứng dụng, trang web và dịch vụ do Shopee cung cấp, cũng như những sản phẩm được cung cấp bởi một số chi nhánh hoặc các tác của Shopee. Các sản phẩm, trang web và dịch vụ đó sẽ bảo đảm tuân thủ các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bên vận hành kết nối hoặc các tác tương ứng, mà bên đồng ý và chấp nhận khi sử dụng hoặc truy cập các sản phẩm, ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ đó. Bên có thể sử dụng ho

Bên có thể đăng ký Tài Khoản thông qua Shopee hoặc ShopeePay. Bằng cách đăng ký Tài Khoản, bên đồng ý và hiểu rằng, để kết nối tất cả các dịch vụ ShopeePay của bên và Dịch Vụ, Tài Khoản của bên sẽ được liên kết với tài khoản của bên với ShopeePay nếu bên đã sử dụng cùng một số liên thông di động để đăng ký cả hai tài khoản.

Trên hợp bản có các Tài Khoản với Shopee và một tài khoản với ShopeePay, bản theo đây xác nhận và đồng ý cho phép Shopee tiết lộ thông tin đó cho ShopeePay khi cần thiết để ShopeePay cung cấp dịch vụ (theo Điều Khoản Dịch Vụ của ShopeePay) cho bản, bao gồm những không giới hạn về bất kỳ chi tiết thanh toán nào được liên kết với Tài Khoản của bản.

(d) Trong trường hợp bản sử dụng ứng dụng Ngoài Nhà Tạm nhấc đã cấp trong khoản (c) trên, việc sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó sẽ tuân theo các điều khoản dịch vụ tương ứng được cung cấp bởi chi nhánh hoặc bên liên kết có liên quan của Shopee.

5.3. Bản đồng ý (a) giữ bí mật mọi khi và chỉ sử dụng Tên Nhà Nhập và một khi nào nhập, (b) không cho bản sử dụng xuất khi tài khoản của mình sau mỗi phiên nhập trên Trang Shopee, và (c) thông báo ngay lập tức với Shopee nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào nào với Tài Khoản, Tên Nhà Nhập và/hoặc một khi của bản. Bản phải chịu trách nhiệm với hoạt động đăng Tên Nhà Nhập và Tài Khoản của mình, bao gồm tên thật hoặc tiết lộ phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan

5.4. Bản đồng ý rằng Shopee có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Nhà Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gửi bất kỳ hoặc hay từ Trang Shopee bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Nhà Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà theo đó Shopee có thể thông báo hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Cần có thể thực hiện các hành động này có thể bao gồm (a) Tài Khoản và Tên Nhà Nhập không hoạt động trong thời gian nhất định theo Chính Sách

5.5. Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa Tài Khoản bằng cách thông báo bằng văn bản trên Shopee ([tìm đây](https://help.shopee.vn/vn/s/contactus?previousPage=other%20articles&previousPage;=other%20articles&previousPage;=other%20articles)). Tuy nhiên, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ với bất kỳ giao dịch nào của hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi Tài Khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa liên quan đến Tài Khoản bị yêu cầu xóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Sử Dụng

5.6. Bản chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc một Tài Khoản trên Shopee nếu bản chấp nhận các điều kiện chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như quy chế, chính sách, quy định và tiêu chuẩn của Shopee.

5.7. Nếu bản là Người Bán, bản được quyền tạo ra tài khoản phụ ("Tài Khoản Phụ") trên trang tài khoản phụ được vận hành bởi Shopee ("Trang Tài Khoản Phụ") và được kết nối với Tài Khoản của bản. Bản xác nhận và đồng ý rằng:

(a) mục đích của Tài Khoản Phụ là để gia tăng việc quản lý Tài Khoản của bản với cách là Người Bán, và bản sẽ không sử dụng Tài Khoản Phụ cho bất kỳ mục đích nào khác (bao gồm những không giới hạn các hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp);

(b) Tài Khoản Phụ không được xem là "Tài Khoản" cho mục đích của Điều Khoản Dịch Vụ này, và các quy định của Điều 5 này sẽ được áp dụng với những điều chỉnh tương ứng với Tài Khoản Phụ, ngoại trừ việc vi phạm đến "Tài Khoản" sẽ được xem là vi phạm đến các Tài Khoản Phụ;

(c) Tài Khoản Phụ có thể được nhìn cấu hình để có quyền truy cập vào Tài Khoản và có quyền tương tự như Tài Khoản (hoặc một phần của các quyền đó), và đồng thời bản xác nhận và đồng ý rằng:

i. bản chịu trách nhiệm duy nhất cho việc tạo và cấu hình Tài Khoản Phụ, và cấp quyền và kiểm soát việc truy cập của bên thứ ba với Tài Khoản Phụ;

ii. bất kỳ bên thứ ba nào mà được bản cấp quyền truy cập Tài Khoản Phụ sẽ có khả năng truy cập và vận hành Tài Khoản của bản;

iii. Shopee sẽ được quyền xem các hoạt động của Tài Khoản Phụ như là hoạt động của Tài Khoản; và

iv. bản sẽ chịu trách nhiệm với các hoạt động của Tài Khoản Phụ.

(d) Shopee cho lưu quyền sử dụng hoặc chấm dứt hoạt động của Trang Tài Khoản Phụ và việc đóng bất kỳ Tài Khoản Phụ vào bất kỳ thời điểm nào theo quy định riêng biệt của Shopee.

6. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

6.1. Quyển quy tắc phép sử dụng Trang Shopee và Dịch Vụ có hiệu lực cho bạn khi bạn chấp nhận điều kiện. Quyển quy tắc phép sử dụng sẽ áp dụng cho bạn khi bạn chấp nhận điều kiện theo điều khoản Dịch Vụ này hoặc thông qua hợp đồng Ngõ Sắt Dừng vì phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào của quy định tại điều khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Shopee có thể chấm dứt việc sử dụng của Ngõ Sắt Dừng bằng cách thông báo hoặc không cần thông báo cho Ngõ Sắt Dừng.

6.2. Ngõ Sắt Dừng không được phép:

(a) tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, lừa dối, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây cảm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;

(b) vi phạm pháp luật, quy định của bên thứ ba hoặc [Chính Sách Cộng/Hành Chính Sản Phẩm] (<https://shopee.vn/docs/3604?previousPage=other%20articles&previousPage;=other%20articles&previousPage;=other%20articles>) của Shopee;

(c) đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội Dung nào có xu hướng hiển thị của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch Vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;

(d) sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;

(e) vi phạm các tiêu chuẩn hoặc bằng cách khác vi phạm các quy định nhằm che giấu nguỵ tạo của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ;

(f) gửi bất kỳ thông báo quy định nào từ Trang Shopee;

(g) gây ra, chấp nhận hoặc vi phạm quy định cho việc sản xuất, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dịch Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Shopee;

(h) sử dụng Dịch Vụ phớt lờ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo điều khoản Dịch Vụ này;

(i) sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;

(j) mua và/hoặc vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tình hình của điều khoản Dịch Vụ này hoặc các quy định, Chính Sách Shopee trong tương lai;

(k) truy cập Trang Shopee, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc không được cung cấp bởi Shopee, bao gồm phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tải xuống, phần mềm thay đổi thông tin thiết bị, hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào khác nhằm mục đích vi phạm hành vi gian lận, lạm dụng các Chính Sách Shopee hoặc có chức năng tương tự.

(l) chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của Ngõ Sắt Dừng khác.

(m) thực hiện bất kỳ hành động nào làm sai lệch hệ thống đánh giá hoặc tiếp nhận phản hồi của Shopee;

(n) cố gắng chuyển đổi mã chương trình, tạo người dùng kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào của Shopee áp dụng với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Shopee;

(o) khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Ngõ Sắt Dừng khác, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;

(p) tải lên, gửi thông tin, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chúng hạn chế thông tin nội bộ, thông tin quy định và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như mật phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);

(q) tải lên, gửi thông tin, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào đến bạn trong hợp vi phạm các quy định về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh,

bên quyên hoặc bất cứ một quyên nào của bất cứ bên nào;

(r) tải lên, gửi thông tin, công, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quặng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thương hiệu”, “thương hiệu”, “chủ ký” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;

(s) tải lên, gửi thông tin, công, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các lỗi vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tệp tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, nhiễu khiếm, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tăng cường của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;

(t) làm gián đoạn các dòng thông tin, gây nhiễu nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây nhiễu hoặc tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác,

(u) can thiệp, nhiễu khiếm hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tài sản của người dùng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ với các hệ thống được liên kết với Trang Shopee;

(v) thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;

(w) sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chế độ, hướng dẫn, chính sách áp dụng của nhà phân phối, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc không có hiệu lực) một cách cố ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;